

<제13장 단체협약.제6절 단체협약의 중요조항>

I. 조합원 자격에 관한 조항

1. 노조법에 의한 제한[노조법 제2조 제4호 가목·라목]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호는 노동조합의 자주성 및 민주성 확보를 위하여 일정한 자의 노동조합 가입을 제한한다.

(1) 사용자 등의 참여 금지[가목]

- 사용자 또는 항상 사용자 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우 노동조합으로 보지 않는다. 따라서 단체협약은 이들을 조합원 자격에서 제외해야 한다.

(2) 경비 원조 금지[나목]

- 사용자로부터 경비 원조를 받는 경우에도 노동조합으로 보지 않으므로, 단체협약은 조합원 자격과 관련하여 사용자의 부당한 재정적 간섭을 배제해야 한다.

2. 규약에 의한 제한

- 노동조합은 단체 자치의 원칙에 따라 규약으로 조합원 자격을 정할 수 있다. 규약은 주로 해당 사업장 또는 산업에 종사하는 근로자로 조합원 자격을 한정한다.

3. 단체협약 등에 의한 제한

(1) 유니온숍(Union Shop) 조항

- 단체협약에 따라 근로자는 고용된 후 일정 기간 내에 노동조합에 가입해야 하며, 탈퇴 또는 제명 시 사용자에게 해고 의무를 지우는 조항이다. 이는 노조법 제81조 제2호 단서에 따라 유효하다.

(2) 클로즈드숍(Closed Shop) 조항

- 근로자가 고용되기 전부터 반드시 노동조합의 조합원이어야만 고용될 수 있도록 강제하는 조항이다. 이는 단결권을 침해할 수 있어 노조법상 유효성에 대한 논란이 있으나, 일반적으로는 유니온숍 조항의 범위 내에서만 인정되는 것으로 해석된다.

II. 징계절차조항

1. 쟁의기간 중 징계금지조항

- 단체협약에 '쟁의행위 기간 중에는 징계를 하지 않는다'는 조항이 있는 경우, 이는 사용자의 징계권을 단체협약으로 제한한 것이다. 이 조항은 노사 자치에 따른 유효한 제한으로 인정되나, 불법 쟁의행위 등으로 인해 기업 질서에 중대한 혼란을 야기한 경우까지 징계를 금지하는 것은 아니라고 해석될 수 있다.

2. 징계위원회 개최시한 조항

- 단체협약에 징계 사유 발생 후 일정 기간 내에 징계위원회를 개최해야 한다고 규정된 경우, 이는 징계 절차의 신속성과 공정성을 확보하기 위한 조항이다. 이 시한을 도과하여 징계가 이루어진 경우, 징계는 절차적 정당성을 결여하여 무효가 될 수 있다.

III. 해고협의·합의조항(인사절차조항)

1. 의의

- 해고협의·합의조항은 사용자가 근로자를 해고할 때 노동조합의 참여를 의무화하여, 해고의 남용을 방지하고 조합원의 고용 안정을 도모하기 위한 조항이다.

2. 해고협의조항

- 단체협약에 '해고 시 노동조합과 협의한다'고 규정된 경우, 이는 사용자에게 해고 전에 노동조합과 성실하게 의견을 교환할 절차적 의무만을 부과한다. 협의가 불성립되었다는 사실만으로는 해고 처분 자체가 무효로 되지는 않는다(판례).

3. 해고합의조항

- 단체협약에 '해고 시 노동조합과 합의하여야 한다'고 규정된 경우, 이는 노동조합의 합의가 해고 처분의 유효 요건이 되는 실질적인 제한이다. 합의 없이 이루어진 해고는 무효가 된다(판례).

IV. 경영해고제한조항(고용안정협약)

1. 단체교섭의 대상 여부

- 경영해고제한조항(고용안정협약)은 정리해고 등 사용자의 경영권에 속하는 사항과 관련되지만, 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 직접적으로 중대한 영향을 미치므로 의무적 단체교섭 대상에 해당한다.

2. 법적 성격

- 고용안정협약은 경영권의 한 부분을 단체협약을 통해 유효하게 제한하는 규범적 효력을 가진다. 이는 노사 자치에 근거한 경영권의 자발적 제한으로 인정된다.

3. 경영해고금지조항

- 단체협약에 '경영해고(정리해고)를 하지 않는다'는 조항이 있는 경우, 이는 사용자의 경영권에 대한 극단적인 제한을 가하는 것이다. 일반적으로 경영상 중대한 위기와 같은 예외적인 사정이 없는 한 그 효력이 인정되지만, 영구적인 금지는 무효로 해석될 여지가 있다.

4. 경영해고합의조항

- 단체협약에 '경영해고 시 노동조합의 합의를 거쳐야 한다'고 규정된 경우, 이는 고용안정협약의 일반적인 형태이며, 합의 없이 이루어진 정리해고는 무효로 해석된다(판례). 이는 근로기준법상 해고 제한과는 별개로 단체협약상 추가적인 제한을 가하는 것이다.

V. 산재유족 특별채용 조항

1. 판례

- 산재유족 특별채용 조항이란 업무상 재해로 사망한 근로자의 유족에 대하여 사용자에게 특별채용 의무를 부과하는 단체협약 조항이다. 판례는 이 조항이 채용의 자유 등 사용자의 경영권을 제한하지만, 사회 정책적 고려와 노사 자치에 따른 합리적인 제한으로 보아 원칙적으로 유효하다고 본다. 다만, 채용 의무가 합리적 기대 가능성을 벗어날 정도로 과도하게 광범위하거나 무제한적일 경우에는 공서양속에 위반되어 무효가 될 수 있음을 시사한다.

2. 검토

- 산재유족 특별채용 조항은 사회적 약자 보호 및 근로자 복지 증진이라는 단체협약의 공익적 기능을 보여주는 중요한 사례이다. 노사 자치에 의한 경영권 제한의 유효성을 인정하면서도, 그 제한이 합리적 범위를 벗어나지 않아야 한다는 것이 통설 및 판례의 태도이다.

Ⅴ. 기타 중요조항

1. 평화조항

- 단체협약의 유효 기간 동안 협약 사항과 관련된 쟁의행위를 금지하는 채무적 효력의 핵심 조항이다.

2. 쟁의절차조항

- 쟁의행위 개시 전에 사전 경고, 냉각 기간 등을 두도록 정하여, 합리적이고 질서 있는 쟁의를 유도하는 조항이다.

3. 쟁의행위면책조항

- 단체협약에 의해 정당한 쟁의행위로 인한 민사상, 징계상의 책임을 면제하는 조항을 의미한다. 이는 민사상 손해배상 책임을 제한하거나, 쟁의행위로 인한 결근을 징계하지 않도록 하는 조항을 포함한다.

Ⅵ. 결론

- 단체협약의 중요 조항들은 조합원 자격, 징계, 해고, 고용 안정 등 근로자의 핵심적인 권리와 사용자의 경영권이 충돌하는 영역에서 노사 자치를 통해 법적 구속력을 발휘한다. 특히, 해고합의조항이나 고용안정협약은 경영권에 대한 유효한 제한으로 인정되며, 산재유족 특별채용 조항과 같은 조항은 사회적 타당성의 측면에서 그 효력이 인정된다.